

0000034-65.2011.8.26.0106

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... pelo qual, nos termos da jurisprudência ("Apelações. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, e porte de arma de fogo de uso restrito.

Art. 157, §2º, I e II, do CP, e art. 16, IV, do Estatuto do Desarmamento.

Reconhecimento da constitucionalidade de Lei nº 13.645/18, que revogou o inciso I, do §2º, do art. 157, do CP, em consonância com o entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000034-65.2011.8.26.0106 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000034-65.2011.8.26.0106

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Charles Cesar Caçula dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

ADRIANO SANTOS DA SILVA e CHARLLES CESAR CACULA DOS SANTOS foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 24 de novembro de 2010, por volta da 11h42min, na Rua Pintassilgo, nesta cidade e comarca de Caieiras, previamente ajustados, agindo em concurso e com identidade de propósito, subtraíram para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, contra Valdeci Jose de Souza e Greycy dos Santos Pereira, oito caixas contendo 460 pacotes de cigarro, com 10 maços cada um, pertencentes a empresa Souza Cruz.

Ainda, VANESSA ALVES DE ANDRADE foi denunciada como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no mesmo dia, horas mais tarde, adquiriu e recebeu em proveito próprio ou alheio, 560 maços de cigarros, produtos que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2011 (fls. 93/94).

Citados, os réus apresentaram respostas à acusação às fls.160, 175/176 e 177/178.

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em audiência, foram ouvidas as vítimas e testemunhas e, em seguida, os réus foram interrogados. Na mesma oportunidade, oferecido o benefício da suspensão condicional

do processo à denunciada Vanessa, sendo o feito desmembrado em relação a ela (fl. 234).

Após a apresentação das alegações finais, foi proferida sentença às fls. 330/338. Acolhendo o recurso de defesa apresentado pelo réu Charles, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, anulou o feito desde a decisão de fls. 230 (fls. 412/415).

Com o retorno dos autos, foi dado início a nova fase de instrução.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, sendo, na sequência, interrogado o réu Charles.

Decretada a revelia do denunciado Adriano, pois não localizado no endereço fornecido pelo próprio acusado (fl. 666).

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 649/656).

A Defesa de Charles, por sua vez, requereu o reconhecimento da irregularidade do reconhecimento realizado na fase policial e a absolvição por insuficiência de provas (fls. 660/664).

A Defesa de Adriano requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois não apreendida e periciada (fls. 677/671).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática dos delitos de roubo.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da procedência da ação.

A materialidade do delito restou suficientemente comprovada pelo auto de reconhecimento de pessoa de fl. 11, boletim de ocorrência de fls. 14/19, auto de exibição e apreensão de fls. 20, laudo pericial de fls. 135/143, bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também é certa e recai sobre os denunciados.

Em seu interrogatório, o réu Charles Cesar Caçula dos Santos negou os fatos. Disse que estava saindo de sua casa quando foi abordado pelos policiais. Que um outro rapaz, que não conhecia, estava com o veículo parado e com o porta-malas aberto. Disse que não conhece Vanessa e Adriano. Que não parou para conversar com Adriano, que estava saindo do quintal e não sabe se ele já estava abordado.

A versão do acusado restou isolada nos autos.

O réu Adriano, embora procurado no endereço por ele informado, não foi localizado, sendo, portanto, decretada a sua revelia. Em sede policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio (fl. 08).

A vítima Valdeci José de Souza disse que parou para fazer entrega em um mercadinho e, quando desceu do veículo, foi abordado por dois indivíduos e um deles estava armado. Que eles adentraram no veículo e colocaram a carga dentro de um outro carro. Disse que tudo foi rápido. Que foi para a delegacia mais próxima e fez a ocorrência. Que soube que os agentes foram presos em Perus e que parte da carga estava com uma outra pessoa. Disse ter feito o reconhecimento os dois acusados, no mesmo dia em que foram presos em flagrante.

A vítima Gregy dos Santos Pereira disse que na época dos fatos trabalhava na empresa Souza Cruz e que foi vítima de cerca de 20 "assaltos", não se recordando de detalhes dos fatos apurados nestes autos.

A testemunha Cristiano Aparecido de Andrade, policial militar, disse que receberam a informação do roubo via rádio e foram até a comunidade recanto dos humildes, no bairro Perus, quando avistaram dois indivíduos descarregando um veículo em atitude suspeita, pois estavam com pressa e assustados. Que ficaram observando de longe, quando os dois indivíduos ingressarem em um corredor foi possível identificar que estavam descarregando maços de cigarros. Disse que foram ao local, abordaram um deles, sendo que o outro se evadiu pelo fundo da favela. Que somente na delegacia receberam a informação do local em que estaria o restante da carga. Que foram até o local, quando Vanessa confirmou que comprou para seu marido que estava preso. Não sabe dizer quantos agentes roubaram a carga de cigarro e não sabe se foram

reconhecidos pelas vítimas. Por fim, disse que no veículo em que os dois indivíduos descarregavam, foi localizada parte da carga de cigarro.

A testemunha Orivaldo Francisco dos Santos, policial militar, disse que não se recorda dos fatos, mas reconheceu como sendo sua a assinatura lançada a fl. 09. Em que pese a ausência de detalhes no depoimento da vítima Valdeci e da testemunha Cristiano, vez que ouvidas muitos anos após os fatos, restou incontroverso que os réus praticaram o crime descrito na denúncia.

Ambos foram apreendidos na posse de grande quantidade de maço de cigarro, sendo que no interior de um dos maços havia um rastreador (conforme laudo pericial), o que possibilitou a identificação dos agentes do roubo e a recuperação de parte da carga.

É entendimento consolidado de que a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido:

"... como sabido, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um decreto condenatório." (STJ, AREsp 580392, Rel. Ministro Jorge Mussi, publicação 16/12/2016)

Assim, ausente qualquer explicação idônea que justifique os réus estarem na posse dos bens subtraídos, suficientemente comprovada a autoria delitiva.

No mais, foram reconhecidos pelas vítimas pouco tempo após a prática do delito (fl. 11).

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Ademais, não há que ser reconhecida qualquer irregularidade no reconhecimento ocorrido na fase extrajudicial, por desobediência dos termos dos artigos 226 e 564, inciso IV do CPP.

Neste sentido, ressalta-se que dispõe o artigo 226, II, do Código de Processo Penal: "a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança..."

Assim a necessidade de outras pessoas junto àquele que se vai reconhecer é recomendável, porém não imprescindível, não se configurando qualquer nulidade no fato da vítima reconhecer os acusados sem outras pessoas presentes.

Neste sentido manifesta-se JÚLIO F. MIRABETE, afirmando que "em tema de reconhecimento, o que importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância a forma, de molde a sobrepô-la ao próprio conteúdo" e "quando se tratar de reconhecimento produzido em juízo, as formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas essenciais. Caso a vítima ou testemunha aponte na audiência, com segurança, o réu presente como o autor do crime, tal prova tem o valor, idêntico àquela de um reconhecimento efetuado com as formalidades legais".

Este é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Segundo a orientação jurisprudencial, as disposições inculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade. Impetração não conhecida".

Além do mais, eventual a inobservância do preceito legal ocasionaria mera nulidade relativa, cujo reconhecimento demandaria a demonstração de efetivo prejuízo pela parte que alega, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas previsto

no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio "pas de nullité sans grief".

Assim, sob qualquer ângulo que se examine a questão, descabe o reconhecimento da irregularidade apontada.

No tocante à qualificadora pelo emprego de arma, entendo que a mesma deva ser reconhecida, já que apesar da arma não ter sido encontrada com o réu, foi detalhadamente descrita pela vítima.

Se a vítima é capaz de reconhecer o ofendido, não haveria motivo para não permitir que ela reconhecesse o armamento utilizado, sendo dispensável neste caso a perícia. Em relação à qualificadora pelo concurso de duas ou mais pessoas, entendo que a mesma deva ser reconhecida, já que restou confirmado pelo relato das vítimas e dos policiais que os réus praticaram os crimes em conjunto.

Desta forma, após uma análise cuidadosa da prova produzida, é possível concluir que os acusados praticaram um delito de roubo duplamente circunstanciado.

Passo, pois, a dosagem da pena.

Na primeira fase, atentando às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que os réus não ostentam Maus antecedentes e que as demais circunstâncias são normais ao tipo penal. Assim, fixo a pena no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase, ressalto, inicialmente, que a alteração promovida pela Lei nº 13.654/18, não deve ser aplicada ao presente caso, pois posterior à data do fato e prejudicial ao acusado. Neste sentido, verifico presentes as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos da jurisprudência ("Apelações. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, e porte de arma de fogo de uso restrito. Art. 157, §2º, I e II, do CP, e art. 16, IV, do Estatuto do Desarmamento. Reconhecimento da constitucionalidade de Lei nº 13.645/18, que revogou o inciso I, do §2º, do art. 157, do CP, em consonância com o entendimento fixado pelo C. Órgão Especial.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Confissão que deve ser reconhecida. Causa de aumento do emprego de arma devidamente comprovada pela prova oral. Majoração em 3/8 devido a duas causas de aumento em consonância com jurisprudência majoritária. Regime inicial fechado para o delito de roubo corretamente aplicado. Detração deve ser tratada pelo juízo das execuções. Recurso parcialmente provido." - TJSP; Apelação Criminal 0005206-23.2016.8.26.0361; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019), majoro a pena anteriormente fixada em 3/8, resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias multa.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Considerando que o crime foi praticado com violência à pessoa, bem como a quantidade de pena aplicada, ausentes os requisitos para concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante a quantidade de pena fixada e os Maus antecedentes, fixo regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ADRIANO SANTOS DA SILVA e CHARLLES CESAR CACULA DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Ante o decurso do prazo, a primariedade e o regime inicial fixado, concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Cadastre-se novo endereço informado pelo réu Adriano a fl. 673.

Condeno o(a)(s) acusado(a)(s) ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESPs, de acordo com o art. 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual 11.608/03.

Arbitro os honorários dos advogados eventualmente nomeados no valor máximo previsto na tabela do Convênio OAB/DPE.

Transitada em julgado, adote a serventia as seguintes medidas: 1 - Comunique-se ao

Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2 - Lance(m)-se o nome do(a)(s) acusado(a)(s) no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3 - Extraia(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s), encaminhando-se ao Juízo da Execução; 4 - Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s) para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ; 5 - Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caieiras, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA